

Consejo de Planificación Urbano Ambiental ACTA N° 361

El día viernes 18 de diciembre de 2020, siendo las 09:00 horas, se reúnen los integrantes del CPUA de Villa Carlos Paz a través de la plataforma "Zoom" que permite realizar reuniones virtuales (Debido a la Emergencia Sanitaria COVID-19). En representación de la Comisión Plenaria Honoraria y de las instituciones que la componen participan las siguientes personas:

ADARSA: Lic. Laura Colladon, Ab. Marcela Fernández.

CEPIA: Arq. Ana María Margonari, Ing. Mario Macagno.

Colegio de Ingenieros Civiles Delegación 7: Ing. Ramiro Castillo.

Colegio de Arquitectos Regional 6: Arq. Marcelo Celoir, Arq. Mauro Paladino.

Colegio Técnico Constructores Universitarios: TCU. Eduardo Vega.

Asociación Inmobiliaria: Lidia Inés Prados.

Concejo de Representantes: *Concejales por la mayoría*, Concejal Mariano Melana.

Departamento Ejecutivo Municipal: *Directora de Ambiente, Ejido y Desarrollo Sustentable*, Dra. Arq. Mónica Martínez. *Directora de Infraestructura Urbana*, Arq. Liliana Bina.

Unidad Técnica: Arq. Nazareth Margonari.

Visitantes: Concejal Daniel Ribetti.

Orden del día

- Consideración Acta.
- Creación del Área Protegida Norte (APN)
- Revisión Ordenanza N°4021.
- Zonas a anexar al área servida.
- Área protegida intangible.- AP2 Oeste.

Se acuerda por unanimidad de los presentes realizar un receso en las reuniones de Comisión Plenaria y retomar el viernes 5 de febrero. Si hay algún caso importante se convocará por modalidad virtual una reunión extraordinaria.

En primer lugar, se hace mención del acta anterior. Queda pendiente su aprobación debido a que la secretaria se encuentra con licencia.

Primer tema a tratar del orden del día: Creación del Área Protegida Norte (APN). Laura Colladon considera que tendría que dejarse resuelto dado que es la última reunión, sería interesante saber la postura de todas las instituciones para ir elevando los dictámenes al Departamento Ejecutivo, con las diferentes posturas y el agregado de lo que sucedió en el Foro Urbano Ambiental.

Liliana Bina escribe en el Chat: “el dictamen va al DE porque es proyecto del DE. No obstante, puede ir copia al CR”.

Eduardo Vega comenta que habían quedado en pedir a ascesoria letrada un dictamen jurídico, de lo proyectado en la zona APN, lo manifestó en varias oportunidades, por los cuestionamientos legales. Hay apoderados de terrenos, algunos sin títulos, existencia de poseciones sobre poseciones en algunos casos. Sería un paso importante, por más que nuestras desiciones no sean vinculantes, en estos casos.

Colladon menciona que siempre se van a encontrar con un tema legal, y con buenos abogados y con la movilización popular se van ganando. Si se pensara de esa forma no tendríamos a Camiare en estos momentos. Laura Colladon solicita la opinión de los Técnicos constructores.

Eduardo Vega expresa que están de acuerdo con lo que se ha proyectado, pero tienen que pedir ascesoramiento en la parte jurídica. Nuestro proyecto afecta intereses privados, el bien público está por sobre lo privado, lo que estamos planteando en el proyecto del APN es para el bien de todos, pero a quién afectamos y en qué medida afectamos a los privados. Quizas algunos son titulares, han hecho juicio de usucapión, y tienen posesión de posesión, y otros en vías de juicios de usucapión. Comenta que analizaría primero los títulos y si realmente son representativos, y buscar a los titulares reales que opinan.

Liliana Bina pide la palabra, comenta que este dictamen tiene que volver al Ejecutivo con copia al Concejo de Representantes. Cómo todo los proyectos que salen del Departamento Ejecutivo, previamente van a Ascesoria Letrada. Nunca pasan por la firma del intendente sin pasar por Ascesoria Letrada. Comenta que cuando Jorge Lassaga lo planteó, dijo que lo iba a pedir en el ambito del Concejo de Representantes, porque es el ambito de desición. No considera que sea nuestro rol investigar la calidad de los títulos de los propietarios. Considera que es instancia del Ejecutivo luego que el Concejo de Representantes decida aprobar esta ordenanza que es su facultad. Considera que esta ordenanza es menos lesiva que la de Camiare, donde se ha visto que todas las instancias judiciales tiene su ambito de resolución en el Ejecutivo. Cuando se tocaron las zonas R también se tocaron intereses, y en el Área Central también cuando se bajó las alturas de las torres, más que ahora. Siempre se tocan interes cuando se hacen normas edilicias. No considera que se el ambito para dilucidar si los títulos están en legal forma y los derechos que tienen, en este caso afortunadamente son pocos propietarios en el proyecto original. En el proyecto ampliado se plantea otra situación, en el caso que se decidiese ampliar la poligonal merecería una ordenanza más compleja porque hay muchas situaciones consolidadas. Insiste en que no es la instancia de acompañar con un dictamen legal. Cada uno en su organización puede hacerlo, y menciona que en la plenaria y unidad técnica deberían tener más activa la participación de Enrique López Amaya, ya que hay un abogado designado para tratar estos temas por si alguien lo quiere consultar.

Marcela Fernandez retoma las dudas de Eduardo Vega. Expresa que el estudio de título no nos corresponde, lo que estamos tratando es la posibilidad de crear un área protegida que tiene una situación previa ya consolidada en el caso de las personas que estan viviendo dentro de esa futura reserva. Lo preexistente será análisis

después de una futura zonificación que se va a trabajar, estableciendo áreas intangibles, áreas con determinado grado de intervención, las preexistentes. Se puede trabajar sobre el uso del suelo diferenciado para las zonas buffer, pasos que pueden venir luego. No necesariamente tenemos que centrar la atención en los títulos que puedan tener, si la justicia ha dictaminado y resuelto ese punto, no hay que hacer foco en algo que no es central. Lo importante es la posibilidad de aplicar las normas. Se ven afectados por proyectos inmobiliarios, por futuros planes, no por algo que tengan incorporado en su patrimonio. Por eso siempre dijeron que no hay un derecho adquirido a la inmovilidad del código de edificación, o del sistema de leyes que tiene una comunidad, eso va en una evolución y de hecho en este momento es más importante para la comunidad que participó con la posibilidad que hubo que fue este Foro, que no cree que corresponda menospreciar, cómo escucho comentarios en la otra reunión. Marcela Fernandez menciona que lo que pudo advertir en el Foro es un desconocimiento supino del derecho. No mencionaron una norma del Bosque Nativo, ni el Art. 41 de la Constitución Nacional, ni tratados internacionales, ni el Código Civil nuevo. Hoy hay otra visión. Los abogados están haciendo foco en un derecho de propiedad que no es absoluto, no se convalida el abuso del derecho, los derechos están limitados por el bien común, los derechos colectivos, y por la necesidad que tiene la comunidad de declarar áreas protegidas. Ve que no se comprende a veces el alcance de la legislación de Ambiente, o se confunden los fondos del área protegida con los fondos del presupuesto Nacional. Hay cuestiones para pulir, cada institución por su cuenta puede hacer consultas, o si está el abogado contratado para el área protegida puede dar un opinión técnica legal, uno aporta pero no está haciendo un dictamen legal. Un dictamen es un análisis de la situación, un análisis de la legislación, y luego la opinión jurídica técnica sobre ese asunto. El proyecto pasa por Ascesoria Letrada, el Consejo de Representantes tiene todas las facultades también para verificar esos puntos. Y nosotros como órgano de planificación no tenemos una acotada, es muy importante la figura del Consejo, hay que revisar la Carta Orgánica, dice que deberá darse tratamiento a las propuestas que salgan del Consejo de Planificación, son los que elaboran el Código, fijan las pautas. Considera que los que estamos participando en esta institución tenemos que hacer una valoración positiva de todo este trabajo. Ana Margonari pide la palabra, pregunta con cuál de las propuestas las instituciones están de acuerdo, o si se abstienen por la parte legal. Propone que prioricen una propuesta como proyecto, supeditada a lo legal, sin quedar en abstención. También acuerda con Marcela Fernández, que hay que planificar, no todo es intangible, hay complejidades que hay que ir resolviendo, la gente que está, los poseedores, que partes se van a dejar, etc. Marcelo Celoir pide la palabra, considera que la abstención es un voto, es más que una opinión, y es lo que sostienen ante la propuesta del Ejecutivo, del sector Norte del Arroyo Los Mimbres. El Colegio de Arquitectos vota negativo las propuestas de ADARSA y CEPIA. Sostiene que el Foro no fue representativo, y no vio la representatividad de los sectores que él hubiera esperado, cree que no estuvo representada la población, considera que fue una opinión técnica muy valorable, porque son las personas que saben, pero que no cree que fue representativo el pueblo. Rectifica que fue parcialmente representativo. Expresa que quitaría el

termino intereses, obviamente se tienen intereses de un determinado sector, y mencionaría que hay derechos, y son esos derechos lo que los impulsa a abstenerse, coincidiendo con Eduardo Vega hasta ver cómo va evolucionando el tema, o cómo puede llegar a evolucionar, y que consecuencias que puede llegar a traer legalmente. Además de poder estar pisoteando derechos que también es parte de la población.

Laura Colladon expresa que cuando están planteando hacer el dictamen, la ordenanza y la creación del APN, lo que se piensa en esta primera etapa es simplemente hacer la poligonal, después vendrán los otros procesos de cómo hacer la ocupación del suelo, de la misma manera que hemos hecho la zonificación para Camiare, tendrá diferentes características, se puede intentar hacer el mismo procedimiento que ha sido bastante efectivo. Solicita que al ser la última reunión del año tratar de definir el tema de la poligonal, y después ver que hacer porque es un trabajo arduo el que nos espera, de zonificación y reglamentación de esta nueva área, que apoyan y están de acuerdo que así sea.

Ramiro Castillo comenta en relación a lo escuchado por Eduardo Vega, que le parece bien contar con la explicación legal de por qué lo ve viable el Ejecutivo, porque ya lo estudió en la parte legal, como para saber. Sin necesidad de profundizar y tener claro el tema, pero para tener conocimiento de cómo viene esa parte. Si puede alguien del Ejecutivo acercarse para explicar, no estaría de más, considera también que no es una obligación para tomar una decisión.

Laura Colladon opina de ir cerrando el tema, ADARSA tiene la parte legal muy clara, ya fue mencionado por Marcela Fernández. Hay que avanzar, lograr tener la poligonal, y tener declarada esa zona como área protegida. Considera que es urgente y primordial. Les gustaría que salga de esta última reunión, y no pase hasta febrero, considera que ya se ha hablado dentro de cada una de las instituciones, y deben definirse en las propuestas. Menciona que hay cuatro propuestas: la que mandó el Ejecutivo, las dos propuestas de CEPIA y ADARSA, y una propuesta de abstención. No van a lograr ponerse de acuerdo, el camino entre abstención y lograr un área protegida de toda la cuenca del Arroyo Los Mimbres es demasiado duro para zanjear esa brecha. Solicita enviar para que el Ejecutivo y Legislativo vayan trabajando en este tiempo.

Liliana Bina comenta que todo proyecto que sale del Ejecutivo pasa por Asesoría. Cuando el proyecto tiene algún tipo de problema legal, obviamente que en Asesoría se frenaría. No implica que tenga la visación de Asesoría y halla un dictamen exhaustivo del proyecto. En este caso se da la casualidad, de que como los propietarios de la tierra pidieron que se de inicio al expediente administrativo para la aprobación de las torres alegando derechos adquiridos preexistentes. Ingresó a Asesoría el expediente y está en trámite administrativo rechazado, con frondosas argumentaciones contra los derechos que allí se esgrimen. Están hablando de una zona protegida AP2, además habían gestionado en otro municipio, un proceso que llevó a una instancia de audiencia pública que se suspendió cuando Carlos Paz medio solicitando la anulación de todos los procedimientos. Hay un proceso legal con propietarios puntuales, administrativo por ahora, no ha ido a la justicia, Asesoría ha respondido. Si hay posibilidad, las respuestas que se han dado desde el Municipio, serán traídas al CPUA, pero Asesoría Letrada del Municipio conoce

perfectamente este tema. Tiene la presentación de los vecinos afectados, uno en particular, es una Asociación que toma toda la franja de la ordenanza del Ejecutivo. En la propuesta de ampliación de ADARSA y CEPIA hay un grupo de propietarios. Hay un caso aislado de un señor que estuvo en el Foro, que compró 1 ha, para una vivienda al lado del Club los 400, compró el terreno en el marco de un expediente que lo está tratando delitos complejos de la Provincia, que está tratando toda esta problemática de La Loma y la usurpación de tierras. Esos ya son problemas de los propietarios. Considera que habría que abrir luego el tema de Zona Amarilla de Ley de Bosques, aclarar que se podría hacer en esa zona, porque cuando se habla de divulgación científica, investigación, servicios ambientales, en las reservas naturales privadas también se hacen ese tipo de cosas con infraestructura, pero es una etapa que habrá que debatirla. En lo personal va a defender el proyecto del Ejecutivo en el formato que vino. No obstante, puede volver un dictamen con diversidad de opiniones, con propuestas de poligonales más extensas, que puedan ser reconsideradas por el Ejecutivo. Esto es un proceso participativo. La poligonal del Ejecutivo pueden sostenerla en esos términos, cómo Zona Amarilla de Ley de Bosques y Área Protegida no intangible, que puede ir acompañada de dictámenes de ampliación y complejización de la ordenanza y también de abstención. Ser democrático no implica la unanimidad, no hay que homogeneizar la opinión, pero hay que dar un corte, hay distintas imágenes de ciudad, distintas imágenes del rol del Estado, eso se va a transmitir en el dictamen que cada uno haga.

Laura Colladon escribe en el Chat: "todas las opiniones tienen que ir si o si".

Liliana Bina acuerda con los que dicen que el Foro fue representativo. Se fijan en quien no participó y no en quién participó. Estuvieron los abogados de todos los sectores involucrados, Dahan y Forgues del proyecto de torres, abogados de La Loma, la gente de San Miguel y de todos los terrenos vacantes. Todos ellos hablaron y estuvieron representados, todos los intereses particulares estuvieron presentes. También menciona que no sabe que organización se movió más que otra, estima que el Colegio de Arquitectos también pudo haberse movido e invitado a toda la matrícula, quizás hay más interés en sectores que están más vinculados y comprometidos con la preservación de condiciones medioambientales. No entraría en evaluar la participación (en relación a lo mencionado por el Marcelo Celoir, anteriormente). A veces van más sectores comprometidos con una temática. El interés particular estuvo claramente representado, todos defendieron su derecho, el derecho particular que es el de preocupación del Colegio de Arquitectos. En lo personal considera que si ese foro hubiera sido una asamblea, hubiera sido arrasador la opinión a favor, porque ha pasado en todos los talleres, la gente de Carlos Paz quiere preservar la calidad de vida que nos queda.

Marcelo Celoir expresa que coincide en muchas cosas con lo mencionado por Liliana Bina. Comenta que cuando hay un tema legal o un litigio siempre hay dos partes, podemos evaluar por nuestra parte que no va a haber problema, pero probablemente lo haya, tener en cuenta eso. Hay derechos particulares y hechos como las posesiones, hay que pensar en esas familias; rechazan la propuesta de extensión de la poligonal por lo que no evaluarían esta posibilidad. Considera que los sectores al sur de Los Mimbres, en eso le sirvió mucho el Foro y las opiniones capacitadas, especialmente de Liliana Argüello, deben de trabajar en conjunto con

los vecinos. Antes de que el Municipio tome la prestación de servicios y se tenga que hacer cargo de la ejecución de obras necesarias, considera que se les debe exigir en un paso previo a los propietarios o a la asociación civil, que le de los servicios que pida el Municipio, por Ej. un sistema de evacuación de residuos orgánicos con el debido tratamiento para que no vaya ni al Arroyo ni al Lago, cómo tendría que ser en el resto de la ciudad en esos sectores. Lo considera imprescindible. De igual manera el tema del agua también y en lo posible un sistema de mitigación de incendios en el sector. Para que de alguna manera se hagan cargo esas administraciones previas de todo este trabajo. Cuando hay un loteo hay un compromiso que el loteador asume, cuando hace el proyecto, una especie de garantía que pone para que se terminen los trabajos. En este caso no existe, y considera que se debería exigir incluso a la sumatoria de los particulares. Considera que esa sería una metodología más clara y más práctica para llegar a un fin similar, quizás no haya tanta oposición y los resultados sean mejores.

Ramiro Castillo retoma la solicitud de Laura de la postura de las instituciones, menciona que al dictamen hay que incorporarle lo tratado en el Foro, que aún no está terminado. Considera que el dictamen se va a extender a febrero cuando se retomen las reuniones, aunque también concuerda con la opinión de ADARSA de que sería interesante sacarlo antes. Propone someterlo a votación la primera reunión cuando volvamos.

Liliana Bina comenta que se realizaron borradores respecto al foro, se realizó una síntesis, y considera que se puede mandar la grabación del foro junto al dictamen, a punto tal de ser objetivo, al dictamen que se haga aquí ahora, y acuerda con Colladon de cerrarlo hoy. Lo más transparente sería enviar la grabación de todo el Foro para que el Ejecutivo lo vea. Cualquier transcripción que se haga puede ser objetada por otro, dando más fuerza a un sector de la participación que otro. Bina considera que lo mejor es adjuntar el Link de la grabación del Foro. Hacer una síntesis diciendo que se realizó un Foro donde participaron 67 personas, hubo distintas opiniones, hasta se puede dar el nombre de los que participaron. Considera que hay posiciones que son irreductibles, ADARSA y CEPIA van a defender las dos alternativas; el Colegio de Arquitectos está en contra de las ampliaciones y se va a abstener al proyecto del Ejecutivo. El Ejecutivo sostiene el proyecto del ejecutivo. Las otras organizaciones dirán lo que piensan y se cierra. Los tiempos pasan, los propietarios construyen en muchos casos desconociendo las normas, a veces barrios completos, y el Estado con todos los instrumentos participativos que tiene y hemos utilizado, está este Consejo, se realizó un Foro, este es un proyecto que viene desde principio de año en el Ejecutivo, y seguimos dilatando. Bina no considera llevarlo hasta febrero y solicita cerrar esta instancia.

Laura Colladon vuelve a mencionar de cerrar el tema hoy, se está hablando de definir una poligonal, después queda un arduo camino, coincide con lo expresado por Liliana Bina, considera que hay que someterlo a votación ahora, y pregunta cómo sería el mecanismo para presentar las diferentes posiciones de las organizaciones.

Liliana Bina responde que considera que se puede cerrar el dictamen sobre el proyecto del Ejecutivo, con las alternativas de ampliación, aclarando que las alternativas de ampliación meritan otra ordenanza, porque no sería el mismo texto,

para la ampliación sería más compleja. Si el Ejecutivo tomara la opinión de ampliación, ese proyecto tendría que volver nuevamente, porque va a ser otro proyecto, y volver al CPUA en el trámite que siempre hacemos y trabajarlo de nuevo. Si es el proyecto del Ejecutivo, tal como salió, pasa al Concejo de Representantes. Si el Ejecutivo no toma la ampliación y queda ese proyecto, ese proyecto va al Concejo de representantes. Si pasa una ampliación tiene que ser otra ordenanza más ampliada, se tiene que debatir en el ámbito del Ejecutivo si se toma o no. Hacer otra ordenanza ya indicaría que hoy no podemos expedirnos.

Laura Colladon expresa que el tema estaría en los límites y el uso del suelo de esa zona, expresa que con lo mencionado siente que está condicionada a presentar la propuesta de ADARSA, porque para tenerla en cuenta tienen que realizar otra ordenanza. Considera que tienen que ir todas las propuestas como diferentes dictámenes, una del Municipio, otra CEPIA y ADARSA, y otra de las organizaciones que se abstienen.

Liliana Bina aclara que para hacer una nueva ordenanza, hoy no se debiera plantear que salga el dictamen. En este momento están los planos de las poligonales, los argumentos de ADARSA, las objeciones, todo para mandar en el dictamen, pero no hay otra ordenanza.

Laura expresa que si hoy no puede salir en formato de ordenanza, salga como dictamen, como ya se ha hecho muchas veces de elevar en forma de dictámenes con diferentes opiniones y es una forma de ir cerrando, y el Ejecutivo y Legislativo pueda ir estudiando el tema. Liliana Bina acuerda. Ramiro Castillo expresa que sería entonces formato de dictámenes. Laura Colladon solicita saber cuantos votos tienen, lo que considera que serían tres las opciones, reitera que no se ha votado. Ramiro Castillo comenta que no se ha votado y que sigue habiendo discusiones del formato. Liliana Bina expresa que no es necesario la votación, puede haber dictámenes con las diversas opiniones, reflejadas en los informes que realice cada institución.

Laura Colladon solicita que las instituciones expresen su opinión, no sabe que piensan los inmobiliarios, no sabe que piensan los concejales de la mayoría, no sabe que piensa Mónica Martínez que es la directora de Ambiente y el Nuevo Ejido. Le gustaría saber la opinión de cada institución o de cada uno de los representantes.

Mariano Melana hace uso de la palabra, expresa que hay diferentes opiniones, y es difícil el cambio de postura, han sido claras y concisas, comenta de ver la posibilidad de consensuar en la parte que coinciden y avanzar sobre eso, no discutir sobre los disensos y votar sobre los consensos. Propone avanzar en el gran porcentaje del Área Protegida Norte que hay consenso. Toda ordenanza es perfectible en un futuro. El ordenamiento territorial es dinámico, surgirán otras zonas a modificar. Propone avanzar en lo consensuado y en una segunda etapa avanzar sobre la zona llegando a un acuerdo, o a una posición superadora a lo que está trabando la discusión de ahora. Coincide en avanzar y propone que en la parte consensuada. No perder la cuestión macro por las diferentes posiciones, de lo que se está haciendo. Más allá de que su posición sea que se avance con el APN como vino del Departamento Ejecutivo. Esta abierto a escuchar cualquier otra posición. No cerrarse a la parte que están todos de acuerdo.

Marcelo Celoirra expresa que estas zonas propuestas para la ampliación hay que asignarle un uso del suelo, porque se está haciendo cualquier cosa, al igual que

otros sectores más, y seguir trabajando sobre eso. Asignándole un uso del suelo, que en todo caso sea bajo, con FOS bajo y reglamentarla de alguna manera. Darle una pre-reglamentación, por más que no se le otorguen los servicios para poder tener un instrumento para actuar. Acompaña con el concejal Melana de continuar y cerrar etapas, por más que haya una abstención por parte de su institución, considera que la intención no es frenar el proyecto, sino mostrar una diferencia en ese aspecto. Solicita reglamentar cuanto antes los sectores que están creciendo espontáneamente.

Laura Colladon, en respuesta a lo expresado por el concejal Melana, expresa que van a seguir sosteniendo su posición, porque considera que va a ser difícil que haya una segunda etapa. Considera que hay que hacerlo de forma definitiva desde un principio. ADARSA no se va a bajar de su postura.

Ramiro Castillo solicita a Mónica Martínez si quiere aportar una opinión a este tema, se ha tratado bastante, hay que cerrarlo, y su opinión en representación del Ejecutivo no se ha escuchado. Previo a someterlo a votación que comente cuál es su posición.

Mónica Martínez expresa que Liliana también expresa la opinión del Ejecutivo, y desde el Ejecutivo concuerda. Menciona la posibilidad de que cada institución haga su dictamen y se adjunte lo que salió del Foro en forma escrita o cómo se estableció de copiar el Link del video.

Ramiro Castillo solicita pasar en limpio la posición de cada representante. Reitera que el Colegio de Ingenieros, como expresó en otras reuniones, abala la propuesta del Ejecutivo. CEPIA y ADARSA tienen sus propuestas, que la elevaran de manera conjunta. Colegio de Arquitectos se abstiene, y vota en negativo las propuestas de ADARSA y CEPIA.

Mónica Martínez, considera importante que la opinión de las instituciones venga por escrito, además de la votación es muy rico que pongan los fundamentos. Que otras veces lo han hecho así. Ramiro Castillo aclara que es algo opcional, no es obligatorio. Liliana Bina coincide con Mónica Martínez, este es un organismo de importancia central en el proceso de planificación, y en un tema como este, decir si o no, sin poner por escrito un argumento y una firma, empobrece la discusión. Solicita conocer los fundamentos para que en el caso de que se reabran los temas, ver que había detrás de un no de un sí. No es obligatorio, pero lo recomienda. Ramiro reitera que no es obligatorio, y manifiesta que se pueden adjuntar las actas en las cuales se trataron los temas y que cada uno se expresó.

Inés Prados expresa que deben ver la manera de reglamentar con todos los elementos que ya tienen de los sectores. Deben frenar un poco las edificaciones en esos terrenos, ve la necesidad de hacer rápidamente una reglamentación para frenar un poco y no darles tiempo hasta febrero, porque avanzan mucho. Considera que deben emitir una reglamentación, con los elementos que tienen, favorables y no favorables, pero ya legalmente hay elementos para emitir un reglamento. Laura Colladon considera que para eso no tienen tiempo, esta de acuerdo con lo expresado por Inés Prados, y pregunta si sería intentar poner un statu quo por ejemplo.

Inés Prados comenta que por lo que ve en otras localidades, tienen medios para edificar, y estando hechas las edificaciones es más difícil enfrentar la situación. Inés

Prados expresa que la postura de Asociación Inmobiliaria es realizar una reglamentación con los elementos que hay. Después se puede seguir charlando, pero es necesario reglamentar para frenar un poco la situación.

Mauro Paladino escribe por el Chat: "tenemos que reglamentar! establecer zonas preliminares de zonificación para quien consulte pueda proyectar! condicionados a aprobación y/o relevamiento".

Liliana Bina comenta que ingresó al Concejo de Representantes, la modificación de la ordenanza N°4021, en la que se agregó la modificación del AP2. Dejando expresamente dicho que en la AP2, que todos los territorios que se anexaron al Ejido, no se puede hacer absolutamente nada, y se puso un plazo de ocho meses como para auto condicionarnos y terminar en ese termino este proceso de planificación de este territorio. El statu quo que Laura Colladon pregunta ya está, es el AP2. Estaba de antes pero ahora esta fortalecido con la aclaración del proyecto de ordenanza que está en el Concejo de Representantes para ser sancionada. Ahora estamos avanzando en una porción específica que sabemos que el riesgo es mayor, y es la única zona libre entre Carlos Paz y el resto de las comunas que están sobre el peri lago, es una zona significativa. Este resguardo ya está y se perfecciona si el Concejo sanciona esta ordenanza. Están avanzando en Zona Amarilla de Ley de Bosques, además de los servicios ambientales, permite servicios recreativos donde entran los turísticos, que está expresado en la Ley. Los propietarios deberán presentar un plan de manejo que será evaluado. Esta ordenanza requiere otras etapas.

Liliana Bina menciona que no haría falta un statu quo, además se hace por ordenanza y no por decreto. Recuerda que si el Concejo sanciona la ordenanza que se elevó, ya estaría contemplado. Estaría claro que el AP2 se refiere al actual Ejido, antes mencionaba los terrenos a anexar. Tenemos la Carta Orgánica que prohíbe todo movimiento e intervención en los terrenos a anexar. Pero tenemos que avanzar, porque es provisorio. Este es un avance, sobre un área específica. Hoy podríamos cerrar con un informe, un dictamen, que exprese la riqueza de posiciones, para que pueda ser en el Ejecutivo nuevamente analizado. Personalmente le gratificaría que desde el Ejecutivo pudieran en función de todo esto, volver a tomar el proyecto y ver que emerge de eso. Considera que están todos los elementos para cerrar hoy. Para que el proyecto de ordenanza pase al Concejo de Representante, en el medio esta la instancia del Ejecutivo que tiene que replantearse todas estas cosas que se hablaron, y ver si las incorpora.

Eduardo Vega mantiene lo expresado anteriormente de la necesidad del asesoramiento de Asesoría Letrada. Menciona que se le aclararon dudas por lo expuesto por la abogada Marcela Fernández, también considera valido lo expresado por Liliana Bina, que la aprobación del proyecto del Ejecutivo pasa por Asesoría Letrada. Insiste en la necesidad para consultas, dictámenes y aprobación de proyectos, la palabra de un asesor letrado. Eduardo Vega también considera importante lo expresado por Laura Colladon, ADARSA conjuntamente con CEPIA han presentado un proyecto muy ambicioso respecto al del Ejecutivo, pero que se adjunta al del Ejecutivo como anexo. Interpreta que lo que tiene valides es el proyecto del Ejecutivo. Otro tema que comparte con lo expresado por Inés Prados, que hay necesidad de controlar urgentemente, considera que aprobando el proyecto

del ejecutivo no se va a controlar inmediatamente, propone un statu quo de no alterar lo existente en la zona que están tratando. Vega comparte con Castillo la necesidad de tiempo, considera pasarlo a febrero aclarando a que proyecto se vota, si al del Ejecutivo, o al de ADARSA y CEPIA, y expresa la necesidad de un asesor del Ejecutivo por más que sea valido lo expresado por Fernández. Menciona que es claro que expresan una opinión y que no es vinculante, pero como es importante la opinión para darle fuerza al proyecto de ordenanza solicita que nos aclaren algunas dudas con respecto a esto. Eduardo Vega expresa que en estos momentos el Colegio de Constructores no esta en condiciones de aprobar el proyecto del Ejecutivo, porque es el único que proyecto que les ponen para aprobar. Quieren considerar el proyecto de

ADARSA y CEPIA. Toma lo mencionado de posponer hasta febrero. Mientras se puede solicitar el llamado a reunión extraordinaria con un asesor para evacuar preguntas. Toma lo mencionado por Inés Prados del statu quo, de no innovar hasta definir que proyecto aprobar, y no ahora el proyecto del Ejecutivo, está bueno el proyecto, pero el de ADARSA y CEPIA es más abarcativo, pero también lo tiene que considerar.

Ramiro Castillo menciona que por lo expresado hay que darle un cierre al tema, no va a haber una votación, no saldrán votos sino distintas opiniones. Se elevará un dictamen donde se considere la opinión de cada institución y cada representante, sin votación debido a la variedad de opiniones. Constará en actas lo mencionado, si se considera se puede enviar por escrito, pero se estaría cerrando el tema.

Eduardo Vega expresa que como se envía la grabación del Foro, también se puede enviar la grabación de lo expresado por cada institución. Celaira también solicita adjuntar el Chat del Foro. Vega acuerda.

Ramiro Castillo expresa que se tomarán esos aportes, y se elaborará una redacción que se puedan volcar las opiniones de todos y dar por cerrado el tema.

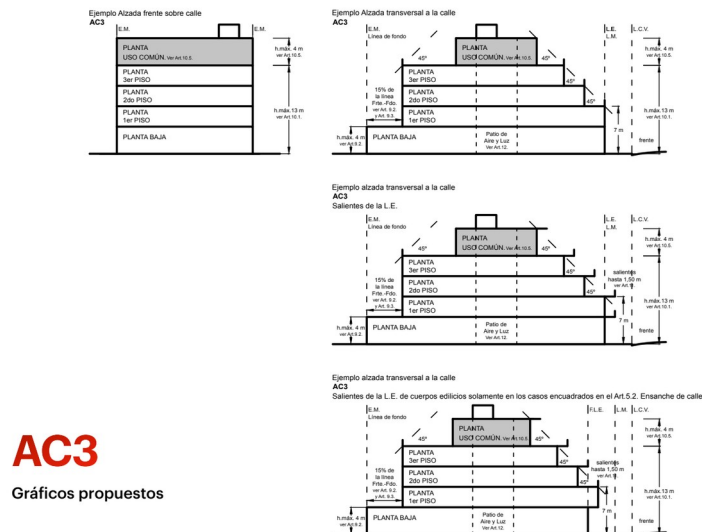
Laura Colladon comenta que escribió por el chat: *"podría el concejal Melana comentar en que estado esta el proyecto de ordenanza que modifica la AP2? El que comentó Liliana"*

Mariano Melana comenta que tomó estado legislativo, comenta que el Concejo en enero va a seguir sesionando, no hay receso. El lunes 21 está la Audiencia Pública, donde se tratarán temas de modificaciones de la Ord.4021, modificación de cocheras en edificios de usos mixtos. Expresa que técnicamente podría tratarse el tema de la AP2, debido a que no hay receso. Cualquier tema elevado al Concejo tiene posibilidad de ser tratado.

Laura Colladon expresa que se van a ir mandando los audios e ir trabajándolo en las instituciones que tiene posturas un poco más elaboradas, poder trabajarlo los próximos días con la Unidad Técnica. Bina acuerda en cerrar, haciendo el compendio que se mencionó y la remisión va a ser una nota explicando la situación. Es un proyecto complejo, que hay una complejidad de opiniones y se acercan todas para que el Ejecutivo tenga la posibilidad de revisar el proyecto.

El segundo tema a tratar del orden del día: Revisión Ordenanza N°4021: Art. 10.1. Altura Máxima por Zona.

Nazareth Margonari comenta que acordaron perfiles en la última Plenaria. Se agregó el perfil del Art.11 de los casos de ensanche de calle, donde queda desplazado el ángulo a 45° del escalonamiento con la saliente de la línea de edificación, según lo solicitado por el Colegio de Arquitectos. En el caso de no haber ensanche de calle, la línea de escalonamiento a 45° es a partir de la L.E.



Laura menciona que los Técnicos Constructores habían enviado algo la semana pasada. Nazareth Margonari comenta que Eduardo Vega envió sobre otro artículo de entresijos y sobre la altura máxima en zonas R. Lo propuesto era una altura de escalonamiento y lo charlado con el Colegio de Arquitectos de a partir de que línea se escalonaba a 45°. Si se tomaba la L.E. o la saliente.

Liliana Bina comenta que habían coincidido en esto en la última reunión plenaria sobre este punto. Lo de Eduardo Vega, es algo que hay que abrir el tema, ver que pasa con las Zonas R y los locales comerciales de doble altura. Considera que es todo un tema elevar las alturas en Zonas R.

Marcelo Celaira expresa que es lo que habían concertado. También solicita de poner en el texto sobre el gráfico, a qué se refiere, para que sea más claro.

Mauro Paladino tiene una consulta sobre el gráfico de las salientes. En la planta del segundo piso, la saliente llegaría hasta la futura línea de edificación, y propone que debería llegar hasta la línea de la saliente, con pérgolas o algún tipo de superficie semicubierta. Considera que el pergolado no debiera estar limitado y pueda llegar hasta donde permite la saliente, hasta donde establece el techo de lo anterior.

Marcelo Celaira expresa que ya habían concertado, llevan varias reuniones, de no agregar más temas a lo que habían concluido.

Ramiro Castillo expresa que por lo que ve en el gráfico es hasta donde puede llegar un balcón. Un pergolado no sería semicubierto, ni cubierto, es otro caso. Además solicita pasar en limpio los dos artículos de la ordenanza, para elevar al Concejo en su momento.

Liliana Comenta que este artículo formaba parte del proyecto de ordenanza que se elevó de modificatorias de la Ord.4021. Lo sustraímos porque no había acuerdo con

los 7m y el escalonamiento. Propone que en febrero retomemos con el Art. 11, lo que pidió ver Eduardo Vega y sea una modificación importante. Eduardo Vega acuerda. Bina menciona que es un artículo extenso, tenemos que revisar que se modificó, si estamos de acuerdo, porque a veces en los toques hechos en la Ord.4021 queda algo mal escrito y nuevamente arrastramos algún error. Entonces requiere más tiempo.

Eduardo Vega expresa que hay que tener cuidado cuando se modifica un artículo, y hay que tener en cuenta otros artículos que rozan a ese que están modificando y hay una contradicción. Un artículo invalida el otro. Es importante ir analizando, como lo que hicieron los Arquitectos de pasar del Art.10 al Art.11 debido a una inconsistencia. El Colegio de Constructores plantean con respecto al Art.10, al Art.13.6. que da la posibilidad de hacer semipisos. Sumando esas superficies mínimas de semipisos, más los espesores de losa, más la planta alta, porque el semipiso se puede ubicar en planta baja o en planta alta. Se contradice porque la zona habitable se va a 7,30 m. Hay una inconsistencia y estamos a tiempo de analizarlo. Hace años hubo cuestionamientos cuando la altura máxima era de 6m y 8m con salida de tanque, o techo inclinado. Ahora pusieron 7m, se sigue haciendo los entresijos y supera esa altura. Al superar se entra en la altura del espacio de uso común, se hace techo inclinado y levantan una pared de 8,30m o 9m. Vega sostiene que es la oportunidad de tratarlo ahora y dejarlo claro en el Código de Edificación. Bina expresa que es otro tema, otra zona, que se trate en febrero y continuar con el orden del día. Bina también expresa que las Alturas Máximas son máximas, no obligatorias, pero es otro tema.

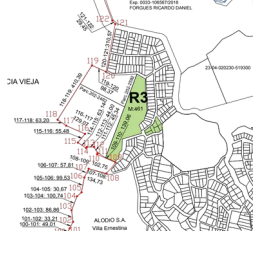
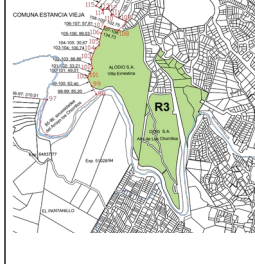
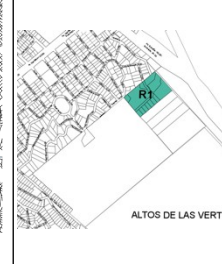
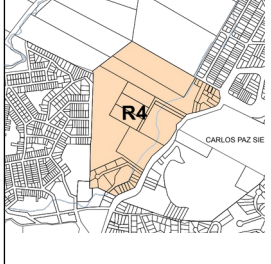
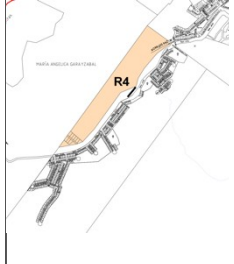
Ramiro Castillo propone enviar a la Técnica para que estudien y desarrollen este punto expresado por Vega, Colegio de Ingenieros estaría de acuerdo en hacer eso, Vega, Martínez, Bina, Prados, Margonari, Celaira, Colladon y Melana afirmaron también en estar de acuerdo.

Se pasa al siguiente tema del orden del día: Zonas a anexar al área servida.

Liliana Bina comenta que este tema se puso en la orden del día de la Unidad Técnica y no salió un dictamen de la Técnica. Bina comenta que en Unidad Técnica se conversó además de la Ley de Bosques, se incorporó el arquitecto Verdinelli en UT y el arquitecto Verdinelli impugnó que no le parecía bien tratar ordenanzas. Bina comenta que están trabajando un tema a partir de textos de ordenanza, porque en el proceso de planificación que venimos desarrollando hace mucho tiempo, se hicieron etapas de diagnóstico, talleres, un estudio geomorfológico, un análisis parcelario de todos los terrenos incorporados, trabajos preliminares que llevó a definir que íbamos a incorporar las zonas que ya están consolidadas en distintas etapas de acuerdo a lo que considerábamos podía ser algún derecho adquirido que tuvieran o alguna coherencia de lo que pensamos que será la consolidación de la mancha urbana. Por eso se avanzó hasta un formato de ordenanza. Eso derivó la discusión en la Técnica, en otro tipo de cuestiones, que tiene que ver en la integración de un miembro nuevo en un proceso que quizás no conocía sus antecedentes. No se pudo avanzar en profundizar más.

Liliana Bina también comenta que el Concejal Gustavo Molina, no estuvo de acuerdo en incorporar el terreno que está en frente de las 400 viviendas. De conversaciones

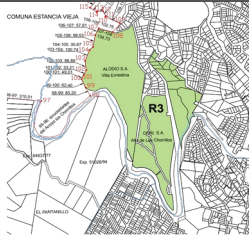
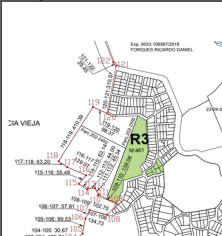
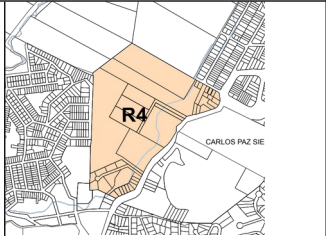
informales ADARSA también tenía impugnaciones en la incorporación de esa parcela, en función de estar muy comprometido el Arroyo Los Sauces, se superpondría también con la definición de la franja de protección del área buffer de los arroyos, y por la intervención que hizo el propietario de desmonte y nivelación. Bina expresa que la única propuesta concreta en UT fue del Concejal Molina, de pedir que se sacara del proyecto de ordenanza ese terreno en esta instancia, o se dejara solo el extremo que tiene lotes vendidos y aprobado con número de matrícula. El Concejal Molina en UT expreso que estaba de acuerdo con todo el resto del proyecto de ordenanza, y que era una pena que poniendo esa fracción que generaría un debate se abortara la posibilidad de avanzar en una resolución de Villa Ernestina, Alodio y el resto de situaciones, que conocen y han estado recorriendo. Bina expresa que le parece atinado incorporar esa modificación en el proyecto. Laura Colladon celebra que el Municipio se haya dado cuenta de la parcela única frente a las 400. Sistemáticamente se han hecho denuncias a policia Ambiental y a ido el Mucinipio. Laura Colladon expresa que le gustaría hacer un comentario sobre cada una de las zonas que se proponen anexar:

				
En la zona norte cerca de Furt, se propone una Zona R3. Visto desde el Google Earth, es bastante abrupta con desniveles muy grandes. Considera lo más conveniente ponerle Zona R1. Si permitimos en las pendientes construir mucho, se tendrán problemas graves de infiltración.	En el sector de Villa Ernestina y la curva del Arroyo Los Chorrillos, les gustaría tener más claridad sobre las calles privadas y el porcentaje destinado a zona verde, para poder decidir. Además considera que es una zona con gran desarrollo de costa y sería interesante resolver que se hace con las zona de riesgo hídrico.	En este sector consideran que es inaceptable, porque esta dentro del AP1, dentro de Camiare, y a su vez dentro de zona intangible.	Este sector expresa que es el Pantanillo, y en conjunto con la zona que esta en frente de la 400 viviendas, es un sistema. Consideran que debe ser solucionado antes el tema del Pantanillo. ADARSA tuvo un encuentro interesante con gente de Obras Públicas del Municipio, donde se hablo la posibilidad de hacer zonas de remediación. Tu vieron una buena predisposición desde Obras Públicas. Primero plantea ver las zonas a remediar de este humedal, y después ver la zona	Este sector ya sería el que van a quitar del proyecto, por lo que no tienen nada para decir.

		residencial.	
--	--	--------------	--

Ramiro Castillo comenta por el Chat: "Me parece que hay que tener en cuenta el sector de protección que le corresponde al Pantanillo".

Liliana Bina ante lo expresado por ADARSA, comenta:

			
En Villa Ernestina los datos parcelarios de estas fracciones estan en la carpeta de Drive que se compartió. El loteo de ODRI está aprobado en la provincia, igual que San Miguel, en la misma condición y vendidos.  Estan haciendo los tendidos eléctricos de alumbrados. Todavía no esta construido mucho. Esta aprobado con la línea de ribera de la Provincia. Tiene una pendiente abrupta y el loteo se desarrolla arriba, quedando la línea de ribera abajo. Todo esto que se incorpora está aprobado, subdividido y vendido, con la legislación provincial, se les exigió el 10% de E.V. Es una situación bastante irreversible en el punto de vista diminal, porque no es un fideicomiso o una organización que no ha vendido, donde se pueda desafectar lotes.	En el caso de Usabel, se tomó una tira sobre calle Quevedo, hasta el borde sobre Estancia Vieja. No se agregaron más parcelas porque tiene mucho bosque nativo y no esta intervenido. El sector delimitado esta subdividido y vendido con matrícula, y con nuevas subdivisiones aprobadas. Hay lotes aprobados por catastro con menor superficie de 1000m2 que no se ajustan a R1. Podría analizarse cada parcela y hacer manchas de R1, pero hace una lectura del Código confusa y la aplicación como zona homogenea.	En la zona del Área Protegida, la Provincia lo aprobó como en Zona C, antes de la sanción de la Ley 10.595, estaba fuera del Ejido de Carlos Paz.  También se lo subdividió y se le otorgó matrícula. En el caso del lote del norte ya esta construido. En el año '70 se hizo un complejo recreativo. Considera que los derechos nuestros de imponer una restricción de esa naturaleza son débiles debido a que fue anterior a la Ley 10.595. Comprende la posición de máxima de no incorporar nada del AP1 a la zona urbana, pero se incorporo por lo mencionado anteriormente.	En este caso se superpone con la otra ley, Ley de Bosques, que tienen que definir los metros de protección y la remediación del Pantanillo. En este caso no se esta interviniendo sobre el Pantanillo, sino es una situación donde ya tienen agua y luz, tiene mantenimiento de calle porque esta sobre calle Roma. No pueden presentar un plano con una subdivisión que aprobaron desde el Municipio para que sedan una laguna de retención que se está haciendo, sobre los lotes de Juan Ángel Gonzales que los donó, a cambio del fraccionamiento que se aprobó desde el Municipio. Una situación entre el Ejido viejo y nuevo, y a esta persona se le aprobó por ordenanza el fraccionamiento, y no puede construir sobre calle Roma porque no hay norma en la 4021. Es incorporar la zona como de servicio, y los fraccionamientos deberán ser analizados en función de las restricciones que el

			Arroyo Los Sauces tenga.
--	--	--	-----------------------------

Laura Colladon escribe en el Chat: "Villa Ernestina tiene calles privadas??". También escribe: "y si se presentan otros privados????...seguimos ocupando el AP1???"

Liliana Bina considera que antes de esta ordenanza, debiera salir la otra ordenanza de Ley de Bosques. Y debieran aparecer todas las franjas de protección de áreas buffer. Entre los 30 y 35m que Gustavo García Setti argumentó por la Ley de la Provincia. La Ley de Bosques propone 100m. Mónica Martínez en UT propuso los 100 y Bina acuerda. En ese caso en los arroyos en áreas vacantes quedarían los 100 m que dice la Ley de Bosques. En ese caso toda la ordenanza que están planteando, de traer a nivel local la norma Nacional y la Provincial, sería coherente, tomarían los Bosques Protectores dispersos, las cuencas de los arroyos en 100m, y el área compacta de Bosque. Y obviamente sería de aplicación simultánea con la zona de servicios. Hay una parte fuera de los 100m en el Pantanillo que ya está construida, con luz y agua. Se esta tratando de ver como ir regularizando estas cosas, pero las normas se aplicarían en capas. Liliana Bina considera que primero tiene que salir la ordenanza de declaración de intangibilidad de la Ley de Bosques, porque primero se debiera ver que sustraer del mercado de tierras y después planificar. Esta ordenanza solamente llega hasta los que ya están consolidados. Hay asentamientos de gente viviendo que no pueden acceder a la luz, que esta como zona fuera de servicio. Hay distintas capas de interpretación del fenómeno físico. Menciona que Verdinelli en UT objetó de ver una ordenanza en base a variables de la cartografía, lo que pasa es que la cartografía traslada situaciones territoriales de todo tipo, desde estadísticas poblacionales, sociales, y aquí todos las conocemos, somos de Carlos Paz y los estamos viendo, son asentamientos donde la gente vive y necesita la luz.

Ramiro Castillo escribe por el Chat: "coincido que tiene que salir antes la definición de la AP2, y luego está de anexión y determinación de uso de suelo".

Laura Colladon escribe por el Chat: "concuerdo en que antes debemos definir la AP2 del oeste".

Liliana Bina comenta que solo se hizo un texto de la ordenanza y estaba en el CPUA, si la Comisión Plenaria esta de acuerdo con el texto que acompaña el proyecto de ordenanza, se podría sacar un dictamen, que es trasladar la Ley de Bosques a nivel local como intangible.

Liliana Bina responde ante el comentario del Chat sobre las calles privadas, que no se aprueba el loteo con calles, sino que se aprueba una perimetral sobre las calles públicas existentes. En las calles internas tienen que presentar en Carlos Paz, planos aprobados en Provincia con sus calles internas. En esta ordenanza no se estaría haciendo cargo de ninguna calle privada.

Laura Colladon expresa su preocupación por la existencia de calles privadas, y la posible figura de Conjunto Inmobiliario.

Bina comenta que ODR es un loteo con calles públicas. También comenta que Villa Ernestina es un fraccionamiento de 25 lotes, que pueden poner un lote como pasillo público y da a otros lotes. Fraccionamientos de 25 lotes con pasajes privados.

Tendrían que ver en ese caso como obligan que un lote que es de todos pase al Municipio.

Laura Colladon expresa que además de hacer normas el Municipio tiene que controlar. Colladon expresa también que acuerda en hacer primero la otra ordenanza de intangibilidad, y después volver a las áreas servidas, mientras que el Municipio puede seguir estudiando el tema.

Ramiro Castillo hace uso de la palabra, expresa que comparte la inquietud de Laura, considera que hay que tener cuidado con los loteos donde las calles son privadas y son de todos. Considera que habría que anexarlos a zonas servidas, y previo al paso de asignarles usos del suelo, solicitarles que donen las calles al Municipio. Considera que si se los anexa a zona servida con uso del suelo, ese paso administrativo no lo van a hacer. Sino pueden cerrar las calles y ser un barrio privado avalado porque están con algo aprobado. Recomendaba consultarlo con Asesoría Letrada, y traer una opinión para ver la posible solución. Castillo también expresa que coincide en trabajar primero la definición del AP2, previo a sacar la ampliación de la zona servida, para que zonas como el Pantanillo estén resguardadas previo a que se establezcan como R4.

Marcela Fernández hace uso de la palabra, coincide con lo expresado anteriormente por Ramiro. Fernández pregunta por el tema de la definición, se habla de que se va a corresponder con la ley de Bosques, pero pregunta en qué sentido, a nivel de los predios, porque la Ley de Bosques rige porque es una ley operativa, no necesita adhesión. Pregunta que va a determinar esta ordenanza, si a nivel predial esa clasificación de la Ley de Bosques.

Liliana Bina responde, que la necesidad que consideran que tiene esa ordenanza, es que la Ley de Bosques es una mancha que se quiere georreferenciar, y trasladarla a cada parcela y saber que límite toca de esa parcela para poder controlar. Traslado a una poligonal precisa, que pueda definirse con coordenadas. Si bien la Ley Nacional no necesita adhesiones, es operativa y obligatoria, sabemos en la práctica lo que está ocurriendo. Inclusive la propia Ley habla de la complementariedad, cooperación, en cuanto se pueden hacer normas locales que fortalezcan y vayan más allá de los objetivos de la Ley Nacional. Entonces hacer un plano, geográficamente referenciado, donde en la parcela se sepa si hay una mancha y en qué medida, y el Municipio tendrá que hacer el esfuerzo, de ver cuál de esas manchas existe y cuál no. Por Ej. La parcela en frente de las 400 ya la arrasaron, y como la Ley dice que tiene que remediar, se les dirá que tienen que forestar. Fernández acota que no pierden la categoría. Marcela Fernández pregunta por el control, la efectividad de las normas, ese es otro punto. No se ve un mecanismo aceptado de control. Fernández también menciona que hay que incorporar en ese relevamiento las zonas incendiadas, aprovechando toda esta complementariedad y que el Municipio debe actuar de manera superadora a las Leyes de Bosques. Si bien se habla de esa coordinación, incluso en la Ley Provincial Art.20, de que debe haber un asesoramiento y un contacto permanente entre la Secretaría de Ambiente y la Municipalidad. Pero si la Municipalidad está tomando todas estas iniciativas superadoras de esas bases, también a la par tendría que ir un relevamiento de las zonas incendiadas, porque esa ley va a ser bastante ampliatoria de todas las posibilidades que van a estar limitando las intervenciones en esos terrenos.

Liliana Bina comenta que en el caso de Carlos Paz, afortunadamente toda la zona prevista absorbe, lo que se incendió en Sol y Río estaba como zona intangible, lo que se incendió en el norte va a ser APN. Detrás de Colinas quedan algunas partes que habría que analizarlo. Bina considera que hay que avanzar con esta ordenanza, definirla, más allá de que pueda haber ampliaciones y demás, le hubiera gustado que tuvieran un dictamen favorable. Tanto como el apoyo del Municipio para que los particulares consigan los Fondos Compensatorios. Acá hay na cuestión del particular con la Nación y la Provincia. No hay obligación de expropiar nada. Hay una restricción del uso del suelo que debe ser compensada, y el Municipio puede colaborar a la gestión. Hubiera sido bueno tener el dictamen hoy y acordar el ancho de protección en los arroyos, que es lo que más está en duda. Bina considera en lo personal, que si se toma la Ley de Bosques, se toma integralmente y es inapelable. Pero cuando se discutió, se planteó hacer algo intermedio que eran los 30m o 35m según la Ley Provincial que se aplique, desde el eje del cauce. Y dejar sujeto esta área buffer a la determinación de la línea de riesgo hídrico, que se iba a hacer arroyo por arroyo. Se sintió como consenso y se puso en el segundo artículo, que dice que esa zona de protección es provisoria, hasta que se haga un relevamiento arroyo por arroyo. Muchos arroyos están ocupados, y en otros casos se podrán llegar hasta los 100m. Las instituciones deberán tener una opinión formada y cerrar en un dictamen para darle curso y avanzar sobre las anexiones.

Laura Colladon expresa que coincide y esta de acuerdo, y comenta que la idea original salió de tres instituciones del CPUA, de hacer AP2 intangible todo lo que coincidía con la Zona Roja de Ley de Bosques, la parte arqueológica, y los relictos que quedaban por fuera de la Zona Roja. Les encantó el anexado del Municipio de considerar las riberas de los arroyos. Expresa que sería interesante que diga permanentes y no permanentes, porque los que no son permanentes en los momentos de lluvias intensas, traen un caudal que puede dar lugar a anegamientos. Van a apoyar y trabajar, y también consideran que tendría que ser la línea de riesgo hídrico, y si tener en cuenta lo que han comentado en el Arroyo Los Mimbres, de los 150m, porque de ese arroyo se extrae agua para consumo humano. No es menor tener un máximo de protección para la calidad del agua que van a consumir las personas que habiten. Están de acuerdo, consideran que hay que trabajar para que sea un proyecto de ordenanza y poder seguir sobre anexar las áreas de servicios.

Liliana Bina escribe en el Chat: “¿no podemos tener una sesión extraordinaria tipo mediados de Enero ya definir este dictamen? Ello en virtud de que el CR trabaja todo Enero”.

Ramiro Castillo expresa que se pondrá en consideración porque han quedado pocos presentes. Si hay mayoría puede hacerse el llamado a sesión extraordinaria el viernes 15 de Enero y retomar el 5 de febrero.

Siendo las 11:35 hs. se da por finalizada la sesión.